2026 개정세법 · 조특법 제29조의8

통합고용세액공제, 무엇이 달라졌나

공제금액 · 상시근로자 기준 · 사후관리 2026년부터 모두 바뀝니다

세법을 가르치는 세무사가 정리한 실무 포인트

개정 한눈에

2026년부터 네 가지가 바뀝니다

2026.1.1. 이후 개시하는 과세연도부터 적용, 적용기한은 2028.12.31.까지 연장

- **공제액** 1년차는 낮추고 2·3년차는 높게
- **사후관리** 고용이 줄어도 과거 공제액 추징 없음
- **상시근로자** 실제 근로기간 1년·연평균 월 60시간
- **청년** 채용 당시 34세 이하면 4년간 청년 인정

근거 조세특례제한법 제29조의8 · 같은 법 시행령 제26조의8 (2025.12. 개정) · law.go.kr

공제금액

중소기업 1인당 공제액은 얼마일까?

단위: 만원 · 증가 인원 1인당

구분	청년등 상시근로자		그 외 상시근로자	
	수도권	지방	수도권	지방
1년차	700	1,000	400	700
2년차	1,600	1,900	900	1,200
3년차	1,700	2,000	1,000	1,300
3년 합계	**4,000**	**4,900**	**2,300**	**3,200**

중견기업은 청년등 500·900·900, 그 외 300·500·500 (5명 초과 증가분)

근거 조세특례제한법 제29조의8 제1항 · 청년등: 청년·장애인·60세 이상·경력단절여성 등 · law.go.kr

상시근로자 판정

누가 상시근로자인지 기준이 달라졌습니다

1 1년 미만 근로자 제외

~~근로계약기간~~ → **실제 근로기간 1년 미만 제외**

2 단시간근로자

~~매월 60시간~~ → **연평균 월 60시간 이상 (0.5명, 요건 충족 시 0.75명)**

3 청년 연령 판단

~~해당 연도 연령~~ → **채용 당시 34세 이하면 4년간 청년 (중소·중견)**

근거 조세특례제한법 시행령 제26조의8 제2항·제4항·제6항, 제11조의2 제8항 · law.go.kr

사후관리

고용이 줄어도 토해내지 않습니다

2025년까지

감소 시 추징 + 공제 배제

고용이 줄면 이미 받은 공제액을 납부하고, 이후 공제도 받지 못했습니다.

2026년 이후

추징 없이 감소분만 제외

과거 공제액은 그대로 두고, 줄어든 인원분만 이후 공제에서 빠집니다.

3년	10년
중소·중견 공제기간	미공제액 이월공제

주의 2024·2025년 증가분은 부칙 경과조치로 종전 규정(추징 포함) 적용 · 조특법 제29조의8, 제144조

계산 사례

2025년 청년 1명 채용, 4년간 8,350만원?

수도권 중소기업 · 2024년 0명 → 2025.1.10. 청년 1명 채용 · 단위: 만원

연도	종전 규정	개정 규정	합계
2025	1,450	–	1,450
2026	1,450	700	2,150
2027	1,450	1,600	3,050
2028	–	1,700	1,700
합계	4,350	4,000	8,350

2025년 근로기간 356일 → 개정 기준 2025년 상시근로자 0명으로 보는 필자 해석입니다. 유권해석 확인 필요

근거 조특법 제29조의8, 법률 제21223호 부칙, 국세기본법 제4조 · 전문: taxin4u.com 칼럼

1998년부터 세무사 | 20년 이상 세법 강의 | 국세법령해석심의위원 역임

세법은 정확하게,
설명은 명쾌하게

통합고용세액공제 칼럼 전문은
taxin4u.com 세액공제·감면 노트에서

상담 신청하기

전화 02-552-6436 · 저장해 두고 신고 때 꺼내 보세요